

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1648/2531

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
นายบุญเดือน ชฎาวงศ์

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 288, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาข้อหานี้ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกอีก ๕ คน ซึ่งหลบหนีร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซอง ๑ กระบอก ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานและกระสุนปืนหลายนัดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้อาวุธปืนยิงนายเต็น โคตะคำ และนายก้าน ชันดี โดยเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองถึงแก่ความตายขอ

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓ และพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ของกลางธิบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓, ๒๘๘ จำคุกตลอดชีวิต ของกลางธิบ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าพยาน
โจทก์ยังเป็นที่น่าสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ว่าจำเลยร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายจริง แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียม
วางแผนการฆ่ามาก่อน พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓, ๒๘๘ จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง-
โจทก์ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๙ (๔) โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาข้อหานี้ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ ที่โจทก์ฎีกาว่า ตาม
พฤติการณ์แห่งคดี แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียมวางแผนฆ่าผู้ตาย
มาก่อน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายสุรพล เตชะกำธร

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ